



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 26.06.2025	Registro Deliberazioni	OGGETTO: Atto di pignoramento – Impresa Giovanni Esposito. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del d.lgs. 267/2000.
----------------------------	---------------------------	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2025** Addì **26** Del mese di **Giugno**
Alle ore **15.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	VINCENZO	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	TOMMASO	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	GERADO	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	DOMENICO	Consigliere	SI
5	PANAIA	CLAUDIO	Consigliere	SI
6	CARISTO	FRANCESCA	Consigliere	SI
7	MELLACE	NATASCIA	Consigliere	SI
8	LIOI	DANIELA	Consigliere	SI
9	VALLONE	LUIGI	Consigliere	SI
10	MUNGO	ANNA MARIA	Consigliere	SI
11	OCCHIONORELLI	LUCA	Consigliere	SI
12	CARABETTA	STEFANO	Consigliere	NO
13	MUCCARI	PASQUALE	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Visto l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivanti da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Fatto rilevare

Che il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione civile – Ufficio Esecuzioni mobiliari, letti gli atti della procedura esecutiva n. 2114/2024 R.G.E. pendente tra Impresa Giovanni Esposito Srl contro Comune di Squillace, terzo intervenuto e Banca Monte dei Paschi di Siena, terzo pignorato, ha emesso Ordinanza di assegnazione Rep. 1108/2024, con cui assegna al creditore procedente, Impresa Giovanni Esposito, a soddisfo del credito azionato, la somma di Euro 36.891,76, nonché Euro 2.200,00 per onorari oltre oneri fiscali e spese forfettarie nella misura del 15% e oltre le eventuali spese per copie, notifica registrazione, nonché gli interessi per come previsti nel titolo, sulla sorte capitale, successivi al precetto e fino al saldo a soddisfo, sempre nei limiti della somma pignorata,

che in esecuzione della predetta ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato, Banca Monte dei Paschi di Siena, ha effettuato il pagamento a favore della ditta Giovanni Esposito Srl, per l'importo complessivo di Euro 41.860,62;

Dato atto che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione assunta in difformità dei presupposti normativi;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto provvedere al riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio per l'importo di Euro 41.860,62;

Fatto rilevare:

che la fattispecie di debito, innanzi descritta, possa essere ricondotta nella fattispecie descritta dalla lettera a) del primo comma dell'art. 194 del d.lgs. 267/00, in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione n. 121 /2013 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la quale in particolare chiarisce: ciò che esclude decisamente l'ipotesi che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione della disposizione eccezionale, di cui alla lett. a) dell'art. 194, alle sole sentenze esecutive è il carattere garantistico del procedimento solutorio previsto dalla norma de qua, in quanto imperniato sulla presa di conoscenza, da parte dell'Organo Consiliare dell'Ente locale, dell'esistenza dell'obbligazione in questione e sulla rimodulazione da parte di detto organo, delle previsioni di bilancio, quale unica e tipica procedura per la riconduzione della spesa de qua nell'alveo della contabilità dell'Ente". Pertanto in considerazione delle particolari caratteristiche di trasparenza contabile cui è informato il procedimento di cui all'art. 194, non si ha, dunque, motivo di ipotizzare, nell'assenza di specifiche disposizioni di legge, che il legislatore abbia inteso ancorare il pagamento di debiti pecuniari derivanti da altri provvedimenti giudiziari esecutivi, all'adozione di diversi procedimenti giuscontabili, meno garantistici;

Rilevato inoltre:

che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

che pertanto il riconoscimento del debito, in detta fattispecie, non comporta alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio comunale;

Richiamate le ulteriori deliberazioni: n. 51/2009 Corte dei Conti – Regione Calabria, n. 7/2009 Corte dei Conti Veneto, n. 1/PAR/2008 Corte dei Conti per la Puglia, n. 56/PAR/2009 Corte dei Conti per la Puglia;

Visto l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (consiglieri comunali: Anna Maria Mungo – Luca Occhionorelli);

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del d.lgs. 267/00, il debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Catanzaro, a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso dalla ditta Giovanni Esposito Srl per un totale complessivo di Euro 41.860,62;
- 2) Di dare atto che le somme risultano già prelevate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – in qualità di tesoriere dell'Ente, in seguito all' azione esecutiva intrapresa dalla ditta Giovanni Esposito Srl e meglio descritta nella parte narrativa del presente atto;
- 3) Di dare atto che le somme necessarie per il pagamento del debito di cui in oggetto, saranno allocate sul cap. 860000 del bilancio di previsione 2025/2027;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a copertura degli importi pignorati;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

INDI

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00

Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri comunali: Stefano Carabetta – Pasquale Muccari.

Del **26.06.2025**

Delibera n. 12

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi c
32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

